

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5668/2538

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
บริษัท ขนส่งเรือด่วนสายใต้ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำสยาม พ.ศ.2456 มาตรา

จำเลยเพียงแต่ได้รับอนุญาตให้ใช้เรือกลจากกรมเจ้าท่าและอยู่ในระหว่างยื่นเรื่องราวขออนุญาตเดินเรือกลประจำทางในเส้นทางพิพาทต่อกรมเจ้าท่าเพื่อประกอบกิจการเดินเรือกลรับส่งคนโดยสารแต่ยังมิได้รับอนุญาตให้เดินเรือกลประจำทางได้ในเส้นทางเดินเรือเดียวกับโจทก์และทับเส้นทางที่โจทก์เดินเรือใช้ทำเรือร่วมกันบางส่วนและเก็บค่าโดยสารเช่นเดียวกับโจทก์เป็นการกระทำโดยผิดกฎหมายและจงใจให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์เป็นการละเมิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420 จำเลยเพียงแต่มีสิทธิเดินเรือกลตามปกติในลำน้ำเจ้าพระยาตามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เรือกลในลำน้ำเจ้าพระยาเท่านั้นตราบใดที่ยังมิได้รับอนุญาตให้เดินเรือกลประจำทางจากกรมเจ้าท่าจำเลยหาสิทธิรับส่งคนโดยสารในเส้นทางเช่นเดียวกับโจทก์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้เดินเรือก่อนและเรือด่วนพิเศษไม่เพราะเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์โจทก์มีสิทธิห้ามจำเลยกระทำการดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาที่จำเลยยังมิได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่ากรณีดังกล่าวหาเป็นเรื่องระหว่างจำเลยและกรมเจ้าท่าไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ห้ามจำเลยเดินเรือกลรับส่งคนโดยสารระหว่างท่าเรือสุขาภิบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ถึงท่าเรือท่าช้างวัง*หลวง กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 260,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ กับค่าเสียหายอีกวันละ 4,000 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะหยุดเดินเรือทับเส้นทางโจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเดินเรือกลโดยได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และใช้ท่าเทียบเรือจอดรับส่งคนโดยสารคนละเท่ากัับโจทก์ ไม่ทำให้โจทก์เสียหายขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามไม่ให้จำเลยเดินเรือกลประจำทางรับส่งคนโดยสารตามลำน้ำเจ้าพระยาระหว่างท่าเรือสุขาภิบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ถึงท่าช้างวัง*หลวง กรุงเทพมหานคร ทับเส้นทางเดินเรือของโจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 177,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้อง (7 ธันวาคม 2533) จนกว่าจะชำระเสร็จและใช้ค่าเสียหายอีกวันละ 3,000 บาท นับถดัจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะเลิกเดินเรือกลทับเส้นทางโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประชาชนมีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์สัญจรไปมาได้แต่การประกอบธุรกิจการเดินเรือกลรับส่งคนโดยสารจะต้องขออนุญาตต่อกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบโดยก่อนจะออกใบอนุญาตให้ นั้น จะต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยว

กับเรือกลประจำทาง ซึ่งกรมเจ้าท่าแต่งตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีกว่าการ
กระทรวงคมนาคมเมื่อคณะกรรมการและรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นชอบ
แล้วกรมเจ้าท่าถึงจะอนุมัติเส้นทางเดินเรือ และจุดจอดเรือเรือที่จะใช้เดิน อัตราค่า
โดยสาร กำหนดเวลาการเดินทางและจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ*ของกรมเจ้าท่า*ว่า
ด้วยการพิจารณาและออกใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจำทาง พ.ศ. 2533ตามที่ระบุไว้
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้เดินเรือกลจากท่าวัด
ราชสิงขร*ถึงท่าสุขาภิบาลปากเกร็ดตามหนังสืออนุมัติของกรมเจ้าท่าเอกสารหมาย
จ.4 ซึ่งโจทก์จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรมเจ้าท่าดังกล่าว แสดงว่ารัฐให้สิทธิ
ประโยชน์แก่โจทก์โดยพิจารณาจากความเหมาะสมต่าง ๆ แล้วจึงออกใบอนุญาตให้
เมื่อโจทก์ได้รับสิทธิให้เดินเรือกลประจำทางรับส่งผู้โดยสารตามลำน้ำเจ้าพระยาโดย
เก็บค่าโดยสารแต่ผู้เดียวและข้อเท็จจริงฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุจำเลยเพียงแต่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้เรือกลจากกรมเจ้าท่าตามเอกสารหมาย ล.3 และอยู่ในระหว่างยื่นเรื่อง
ราวขออนุญาตเดินเรือกลประจำทางในเส้นทางพิพาทต่อกรมเจ้าท่าในการประกอบ
กิจการเดินเรือกลรับส่งผู้โดยสาร โดยที่ยังมิได้รับอนุญาตให้เดินเรือกลประจำทางได้
เส้นทางเดินเรือเดียวกับโจทก์และทับเส้นทางที่โจทก์เดินเรืออยู่ทั้งยังใช้ท่าเรือร่วม
กันบางท่าและเก็บค่าโดยสารเช่นเดียวกับโจทก์เป็นการกระทำโดยผิดกฎหมายและ
จงใจให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดต่อโจทก์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420

และวินิจฉัยว่า การเดินเรือกลประจำทางรับส่งคนโดยสารเป็นประจำ ตามพระ
ราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456กำหนดให้ผู้ประกอบการเดินเรือจะ
ต้องได้รับอนุญาตให้เดินเรือกลรับจ้างบรรทุกทุกคนโดยสารประจำทางจากกรมเจ้าท่า
เสียก่อนจึงจะดำเนินการรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางที่ได้รับอนุญาตได้ข้อเท็จจริงฟังได้
ว่าขณะเกิดเหตุอยู่ในระหว่างที่จำเลยยื่นเรื่องราวขออนุญาตเดินเรือกลประจำทาง
จากกรมเจ้าท่า แม้จำเลยจะได้ขึ้นทะเบียนเรือกลรับส่งคนโดยสารตามเอกสารหมาย

ล.3 ถึง ล.6 และได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพ.ศ. 2456
จำเลยก็เพียงแต่มีสิทธิเดินเรือกลตามปกติในลำน้ำเจ้าพระยาตามที่ได้รับอนุญาตให้
ใช้เรือกลในลำน้ำเจ้าพระยาเท่านั้นตราบใดที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินเรือกลประจำ
ทางจากกรมเจ้าท่า จำเลยหาสิทธิรับส่งคนโดยสารในเส้นทางเช่นเดียวกับโจทก์ที่
ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้เดินเรือด่วนและเรือด่วนพิเศษไม่ เพราะเป็นการโต้
แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิห้ามมิให้จำเลยกระทำการดังกล่าวได้ตลอดระยะ
เวลาที่จำเลยยังมิได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า กรณีดังกล่าวหาเป็นเรื่องระหว่าง
จำเลยและกรมเจ้าท่าดังที่จำเลยฎีกาไม่

อนึ่ง ได้ความว่าจำเลยได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้จำเลยประกอบกิจการ
เดินเรือกลประจำทาง ตามใบอนุญาตเลขที่ 45,46, 47, 48/2536 ตั้งแต่วันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2536 แล้ว ดังนั้นนับแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2536 การที่จำเลยเดินเรือ
กลประจำทางรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางพิพาท จึงไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์โจทก์ควรได้
รับค่าเสียหายเป็นรายวันจนถึงวันดังกล่าว

พิพากษาแก้ไขจำเลยใช้ค่าเสียหายวันละ 3,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนถึง
วันที่จำเลยได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้เดินเรือกลประจำทางรับส่งผู้โดยสารได้
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เจริญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ